رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٨٤٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٦٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٢٤هـ

الموضوعات

جامعات - طلاب - دكتوراه - رسالة أكاديمية - امتناع عن مناقشة الرسالة - طلب دراسة مواد تكميلية - قبول تسجيل الرسالة دون شرط - عدم مضارة الطالب بخطأ الجامعة - تحصن القرار الإداري - استقرار المراكز النظامية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه - الثابت التزام المدعي بدارسة الدكتوراه لدى المدعى عليها وفق التسلسل النظامي، وعند مرحلة مناقشة الرسالة طالبت المدعى عليها بدراسته لمواد تكميلية - على فرض خطأ المدعى عليها بقبول تسجيل رسالة الدكتوراه للمدعي دون شرط، فإن المدعي لا يضار بذلك بعد أن استكمل متطلبات التسجيل، ومضى في إجراءاتها، واستقر مركزه النظامي بتحصن قرار التسجيل - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي لهذه المحكمة بصحيفة دعوى قيدت بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢١هـ وجاء في مجملها: أنه يطعن في قرار امتناع المدعى عليها عن تشكيل لجنة مناقشة رسالته الدكتوراه، وأنه من المستقر

عليه نظاماً وقضاءً أنه بصدور قرار قبول الطالب للدراسة ومضي المدة النظامية فإنه لا يجوز سحبه أو تعديله، ويأخذ مكانة القرار المشروع وما يترتب عليه من مراكز قانونية وحقوق مكتسبة، وبذلك اكتسب مركزاً نظامياً لا يجوز المساس به، فالمطالبة بدراسة المواد التكميلية غير صحيحة نظاماً ومحلاً، حيث إن المنظم جعل هذه المطالبة شرطاً جوازياً للقبول قبل الالتحاق ببرنامج الدكتوراه وليس بعد استكمال متطلبات الدرجة حسب ما نص عليه النظام؛ وبالتالي فأي توصية تتضمن الاستدراك أو التعديل على قرار التسجيل يعد تعديلاً على القرار الإداري النهائي، وهذا مخالف للنظام وللسوابق والمبادئ القضائية، وطلب في ختام صحيفة الدعوى إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن تشكيل لجنة لمناقشة رسالته العلمية (الدكتوراه) دون قيد أو شرط مع التحفظ على جميع أعضاء مجلس القسم ممن وقعوا على قرار المطالبة بدراسة المواد التكميلية من أن يكونوا أعضاءً في لجنة المناقشة. وبقيد الصحيفة دعوى وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها حسب المدون بمحاضر ضبطها وجرى سماعها، وأجاب ممثل المدعى عليها بإفادة القسم العلمي المختص، والتي أشارت إلى أن المدعي لم تتحقق فيه شروط القبول لمرحلة الدكتوراه؛ كونه متخرج من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وليس من كلية الشريعة، وحتى لا يضيع جهده فقد تقرر تكليف المدعي بدراسة أربعة فصول في مرحلة البكالوريوس بكلية الشريعة على أن لا يقل معدله فيها عن جيد جداً، وكذلك ثلاثة فصول في مرحلة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء لدعم النقص الحاصل لدى المدعي، وفي حال عدم الوفاء

بذلك فإنه يطوى قيد الطالب وفق حكم الفقرة (٤) من المادة (٢٦) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات، ولا تحتسب المدة التي يستغرقها الطالب في تحقيق المتطلب العلمي المنصوص عليه أعلاه من المدة المقررة للحصول على الدرجة على أن يتم تحقيق المتطلب المذكور خلال عشرة فصول دراسية من حين اكتساب القرار صفة النفاذ. وأجاب المدعي على ذلك بمذكرة جاء فيها: أن الجهة لم ترد على الدعوى وإنما قدمت معاملة داخلية عبارة عن توصية لمجلس قسم السياسة الشرعية مرفوعة لعميد المعهد ولم تتم الموافقة عليها من المجالس المعنية ولم يتم إبداء وجهة النظر فيها، هذا وقد أقرت الجهة بدراسته في برنامج الدكتوراه في قسم السياسة الشرعية ولم يوجه القسم طوال فترة الدراسة أي إنذار بالفصل أو طي القيد أو المطالبة بتصحيح وضعه النظامي، كما أقرت المدعى عليها بتسليمه رسالة الدكتوراه، وإلزام الطالب بالدراسة بعد إتمام المدة القصوى يعد تعدياً على مركزه النظامي، وبعد إقرار المدعى عليها بإنهائه كافة متطلبات الدراسة تطلب منه تطبيق حكم المادة (١٨) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا وذلك غير صحيح، كما أن هذه المادة جوازية لا وجوبية، فضلاً على أن قرار القبول بالدراسة قد تحصن ومضت عليه المدد النظامية فلا يلزمه استكمال عدد من المقررات المذكورة، كون القرار المتحصن لا يمكن سحبه أو تعديله، هذا وقد أسندت اللائحة المذكورة لعمادة الدراسات العليا النظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا بالجامعة مستمدةً ذلك من النصوص النظامية، وقدم المدعي حكماً مماثلاً لدعواه انتهى إلى إلغاء قرارٍ ألزم

طالب بدراسة مواد تكميلية من قبل القسم المختص. وقدم بجلسة أخرى مذكرةً جاء فيها: أنه تم طي قيده وتم التراجع عن هذا القرار، كما قدم في جلسة تالية مذكرةً جاء فيها: أن توصية مجلس القسم بدراسة مواد تكميلية لا تتسم بصفة القرار ولم يصدر القرار بدراسة المواد التكميلية من صاحب الاختصاص. وقدم المدعي مذكرةً أخرى لم تخرج في مضمونها عما ذكره بمذكراته السابقة. وبجلسة هذا اليوم اكتفى الطرفان بما قدماه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن تشكيل لجنة لمناقشة رسالته العلمية (الدكتوراه) دون قيدٍ أو شرط؛ لذا فهي مشمولة بالاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية بديوان المظالم طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ المتعلقة بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية، كما تختص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وفق المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وبما أن القرار محل النظر يعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية التي لا تتحصن بمضي المدة؛ ما تكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً. وبالنسبة للموضوع، فبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد درس بمرحلة

الدكتوراه لدى المدعى عليها إلى أن توقف على مرحلة مناقشة رسالة الدكتوراه؛ ما يعني أن المدعي قد راعى التسلسل النظامي في دراسته، وعلى فرض خطأ المدعى عليها بموافقتها على تسجيل الرسالة دون شرط إلا أن المدعي لا يمكن أن يضار بذلك بعد أن استكمل متطلبات التسجيل؛ ذلك أنه ليس له يد في قرار الجهة بقبول تسجيل الرسالة والمضي في إجراءاتها، وقد تحصن القرار واستقر مركز المدعي النظامي، ومعلوم أنه لا يجوز لجهة الإدارة سحب القرار أو إلغاؤه بعد تحصنه؛ أي بعد مضي ستين يوماً من تاريخ إصداره واستنفاذ أركانه مع اكتسابه حصانة تمنع غيره من المساس به، ولو لم يكن كذلك لأصبحت القرارات ضرباً من العبث ولا أهمية لها، وحيث الأمر ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة المدعي لطلبه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السلبي المتمثل بامتناعها عن تشكيل لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه لـ(...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.